

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1208/2542

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
มีนบุรี

โจทก์

นาย วิเชียรหรือต้อย เย็น ยิ่ง กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 158 (5)

จำเลยเข้าใจดีว่าเหตุลักทรัพย์เกิดวันที่ 2 มิถุนายน 2540 การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าเหตุลักทรัพย์เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2530 เห็นได้ว่าเกิดจากการที่พิมพ์ผิดพลาดซึ่งวันเวลาที่เกิดเหตุเป็นเพียงรายละเอียดที่โจทก์จะต้อง กล่าวในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) เพื่อให้จำเลยเข้าใจข้อหาเท่านั้น มิใช่ข้อสาระสำคัญ โดยวันเวลาที่เกิดเหตุหมายถึงวัน เดือน ปี มิใช่หมายถึงเฉพาะชั่วโมง นาที ทั้งจำเลยก็ได้ลงต่อสู้อย่างถูกต้องและให้การรับสารภาพ ศาลยอมพิพากษาลงโทษในความผิดฐานลักทรัพย์ได้ จำเลยให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์ ดังนั้น จะฎีกาโต้เถียงว่ามีได้กระทำผิดฐานลักทรัพย์ไม่ได้ เพราะเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ให้การรับสารภาพแล้ว ทั้งเป็นการยกข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 336 ทวิ, 357, 83 และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 67,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์ส่วนจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3)(8) วรรคสาม จำคุกคนละ 6 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 3 ปี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 67,000 บาท แก่ผู้เสียหาย สำหรับข้อหา รับของโจร ให้ยก

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3)(7)(8) วรรคสาม ประกอบด้วย มาตรา 336 ทวิ, 83 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ประการแรกว่าศาลลงโทษจำเลยที่ 3 ในความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องได้หรือไม่ คดีนี้ โจทก์ฟ้องว่า

จำเลยที่ 3 ร่วมกับพวกกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรโดยบรรยายฟ้องว่าเหตุลักทรัพย์เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2530 เวลากลางวัน แต่ในคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาครั้งที่ 1 ของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลหนองจอกซึ่งขอฝากขังจำเลยที่ 3 กับพวก มีข้อความระบุว่าเหตุลักทรัพย์เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2540 เวลาประมาณ 11 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกา ซึ่งจำเลยที่ 3 ก็ได้รับสำเนาคำร้องดังกล่าวแล้วทั้งก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาได้สั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามรายงานการสืบเสาะและพินิจจำเลยที่ 3 มีข้อความว่า "1. สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี ปรากฏตามรายงานการสืบเสาะและพินิจนายสุรัชย์หรือกบ พาทรม จ้างเลยที่ 2" ซึ่งตามรายงานการสืบเสาะและพินิจจำเลยที่ 2 มีข้อความระบุว่าเหตุลักทรัพย์เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2540 โดยก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 10 นาฬิกานายวิเชียรหรือต้อย เย็นยิ่ง จ้างเลยที่ 1 ได้ชักชวนจำเลยที่ 2 ไปลักทรัพย์ในบ้านผู้เสียหาย ซึ่งศาลชั้นต้นได้อ่านรายงานการสืบเสาะและพินิจทั้งสองฉบับให้จำเลยที่ 3 ฟังแล้ว จำเลยที่ 3 ก็ไม่คัดค้านรายงานการสืบเสาะดังกล่าวทั้งได้ให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์อีกด้วย พฤติการณ์ดังกล่าวเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 3 เข้าใจดีว่าเหตุลักทรัพย์เกิดวันที่ 2 มิถุนายน 2540 การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าเหตุลักทรัพย์เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2530 เป็นที่เห็นได้ว่าเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาดซึ่งวันเวลาที่เกิดเหตุเป็นเพียงรายละเอียดที่โจทก์จะต้องกล่าวในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) เพื่อให้จำเลยที่ 3 เข้าใจข้อหาเท่านั้น มิใช่ข้อสาระสำคัญ โดยวันเวลาที่เกิดเหตุหมายถึงวันเดือนปี มิใช่หมายถึงเฉพาะชั่วโมง นาที่ดังที่จำเลยที่ 3 อ้าง ทั้งจำเลยที่ 3 ก็มีได้ลงต่อสู้อยู่ โดยจำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์ ศาลย่อมพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 3 ในความผิดฐานลักทรัพย์ได้

ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาประการต่อมาว่า จำเลยที่ 3 มิได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์นั้น เห็นว่า จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 3

กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ดังฟ้องของโจทก์ จำเลยที่ 3 จะฎีกาได้เถียงว่าจำเลยที่ 3 มิได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์หาได้ไม่เพราะเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพแล้ว ทั้งเป็นการยกข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 3 จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ และที่จำเลยที่ 3 ฎีกาขอให้ลดโทษให้มากที่สุดนั้นเห็นว่า ศาลอุทธรณ์ลดโทษให้จำเลยที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง เป็นการลดโทษให้ตามกฎหมายสูงสุดอยู่แล้ว ไม่อาจลดโทษให้มากกว่านี้อีกได้ส่วนที่จำเลยที่ 3 ฎีกาขอให้รอกการลงโทษให้นั้น เห็นว่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 กรณีที่ศาลจะรอกการลงโทษให้จำเลยที่ 3 ได้นั้น ศาลจะต้องลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 ไม่เกินสองปี แต่คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนดสามปี จึงไม่อาจรอกการลงโทษให้จำเลยที่ 3 ได้ส่วนฎีกาข้ออื่นของจำเลยที่ 3 ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประมาณ ดียะไพบุลย์สิน-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร-วินัส เรืองอำพัน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
